

Bản án số: 66/2025/HS-ST
Ngày 26-8-2025

NHÂN DANH

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
TÒA ÁN NHÂN DÂN KHU VỰC 10 - LÂM ĐỒNG

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Bà Đỗ Thị Yến L

Các Hội thẩm nhân dân:

- Ông Nguyễn Văn Đô;
- Bà Trần Thị Thanh Nga.

- Thư ký phiên tòa: Bà Huỳnh Thanh T, Thư ký Tòa án nhân dân khu vực 10 - Lâm Đồng.

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Lâm Đồng tham gia phiên toà: Ông Chu Đức Thọ – Kiểm sát viên.

Ngày 26 tháng 8 năm 2025, tại trụ sở Tòa án nhân dân khu vực 10 - Lâm Đồng, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 33/2025/HSST ngày 07 tháng 8 năm 2025 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 79/2025/QĐXXST-HS ngày 13/8/2025, đối với bị cáo:

Phan Quốc K, sinh năm: 2005, tại Bình Thuận (nay là Lâm Đồng).

Nơi ĐKKHKT và chỗ ở: khu phố A, phường M, thành phố P, tỉnh Bình Thuận (nay là phường M, tỉnh Lâm Đồng; Dân tộc: Kinh; Quốc tịch: Việt Nam; Tôn giáo: Không; Nghề nghiệp: Không; Trình độ học vấn: 7/12; Con ông Phan Văn A năm 1985 và bà Lê Thị T năm 1989; Tiền án, tiền sự: Không; Nhân thân: Không.

Bị cáo bị áp dụng biện pháp ngăn chặn “Cấm đi khỏi nơi cư trú”.

Bị cáo có mặt tại phiên tòa.

*** Đại diện cho người bị hại:** Bà Lê Thị T1 – sinh năm 1947;

- Nơi cư trú: khu phố A, phường M, thành phố P, tỉnh Bình Thuận (nay là phường M, tỉnh Lâm Đồng(vắng mặt).

NỘI DUNG VỤ ÁN:

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án được tóm tắt như sau:

Khoảng 11 giờ ngày 03/04/2024, Phan Quốc K1 khiển xe mô tô biển số 86B3-419.61 lưu thông trên Hồ Xuân H ra đường N phần đường bên phải. Khi đi đến đoạn đường trước số nhà I đường H thuộc khu phố A, phường M, thành phố P, tỉnh Bình Thuận (nay là phường M, tỉnh Lâm Đồng), K2 thấy một xe đạp do một em học sinh điều khiển chở theo một học sinh khác (không rõ nhân thân) đang lưu thông trên phần đường của K3 hướng ngược lại nên K4 lái xe mô tô biển số 86B3 - 419.61 sang phải theo hướng di chuyển để tránh xe đạp. Cùng lúc này, phía trước cùng chiều hướng di chuyển của K có ông Đinh Văn R đang đi bộ trong mép đường bên phải. Nghe tiếng xe mô tô nên ông R quay người lại thì bị xe mô tô của K1 khiển đâm va vào vùng ngực trái của ông R gây tai nạn giao thông.

Hậu quả: Ông Đinh Văn R1 người dân đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh B tử vong cùng ngày.

Tại thời điểm điều khiển xe mô tô 86B3-419.61 (có dung tích xilanh 124 cm³) gây tai nạn giao thông, Phan Quốc K5 được cấp Giấy phép lái xe hạng A1 theo quy định.

Tại kết luận giám định độc chất số HST 145/KLGĐĐC-TTPY.2024 ngày 02/5/2024 của Trung tâm P H kết luận mẫu máu của ông Đinh Văn R như sau: Nồng độ ethanol trong máu toàn phần: 0,06 mg/100ml.

Tại Biên bản khám nghiệm hiện trường lập ngày 03/4/2024 thể hiện:

- Hiện trường của đoạn đường nơi xảy ra tai nạn: là đoạn đường thẳng, trải nhựa bằng phẳng, mặt đường rộng 7m và được chia thành 02 phần đường ngăn cách bởi vạch sơn kẻ đường màu trắng, đứt đoạn liên tục. Phần đường bên phải theo hướng đi ra đường N 3m50. Hai bên đường H nhiều nhà dân sinh sống.

- Lấy hướng đi ra đường N hướng khám nghiệm.

- Lấy mép đường bên phải theo hướng khám nghiệm làm chuẩn để đo đạc, ghi nhận số liệu.

- Lấy trụ cổng bên trái của nhà số I Hồ X làm mốc, cố định, kẻ đường thẳng vuông góc, cách mép đường bên phải theo hướng khám nghiệm khoảng cách là 2m90.

- Từ trụ cổng bên trái của nhà số I Hồ X kẻ một đường thẳng hơi chệch sang phải theo hướng khám nghiệm khoảng cách 3m30 và cách ra phần đường bên phải theo hướng khám nghiệm đường thẳng vuông góc khoảng cách 1m80 là vị trí điểm đầu vết cày.

- Vết cày (1) không liên tục theo hướng đi ra đường N dài 9m60, điểm cuối vết cày cách mép đường bên phải khoảng cách 2m.

- Vết máu dạng nhỏ giọt rác rác màu nâu đen, kích thước 80cm x 40cm, tâm vết máu cách mép đường bên phải khoảng cách là 60 cm (2).

- Từ vị trí điểm đầu vết cày (1) và tâm vết máu (2) kéo hai đường thẳng hơi chệch sang phải vào hướng mép đường bên phải khoảng cách lần lượt là 6m15 và 1m là vị trí tâm trục bánh xe trước của xe mô tô 86B3-41961 (3).

- Xe mô tô 86B3-41961 đang trong tình trạng dựng đứng bởi chân chống trước bên trái, đầu xe quay vào hướng mép đường bên phải, đuôi xe quay ra hướng phần đường bên trái, tâm trục bánh xe sau cách mép đường bên phải 80cm, tâm trục bánh xe trước cách mép đường bên phải 40cm.

Biên bản khám nghiệm phương tiện xe mô tô biển số 86B3 - 419.61 (xe do Phan Quốc K1 khiển), sau tai nạn ghi nhận:

- Ốp nhựa phía trước tay lái bị bể rời rơi mất khỏi xe.
- Trên bề mặt ốp nhựa đầu xe có vết chà mòn sơn nhựa kích thước (7,5x0,5)cm.
- Kính chiếu hậu bên trái bị rơi mất khỏi xe còn lại gọng kính.
- Ốp nhựa bên trái phía trước bên trái tay lái có vết chà mòn sơn nhựa kích thước (7x4)cm. T1 cách chân kính chiếu hậu 4cm.
- Mặt nạ phía trước đầu xe có vết chà mòn vỡ nhựa kích thước (10x0,2)cm làm cho mặt nạ bung rời khỏi vị trí ban đầu.
- Ốp nhựa đèn chuyển hướng trước bên phải bị nứt vỡ nhựa kích thước (12x7)cm
- Mặt ngoài bửng chắn gió bên trái có vết chà mòn sơn nhựa theo hướng từ trước ra sau, kích thước (21x9)cm.
- Góc chân trước bên trái bị đẩy lệch theo hướng từ trước ra sau, đầu vết có vết rách cao su, kích thước (4x3)cm.
- Mặt ngoài ốp hông sườn xe bên trái có vết chà mòn sơn nhựa kích thước (20x2)cm.
- Đầu góc chân sau bên trái có vết chà mòn kim loại và cao su, kích thước (2,5x1) cm.

Tại Kết luận giám định số 299/KL-KTHS ngày 20/04/2025 của Phòng K1 - Công an tỉnh B1 xác định tình trạng an toàn kỹ thuật của hệ thống lái, hệ thống chiếu sáng, đèn tín hiệu và hệ thống phanh tại thời điểm giám định xe mô tô biển số 86B3 - 419.61 như sau:

1. Hệ thống phanh bánh trước và bánh sau không phát hiện hư hỏng, lắp đặt đầy đủ, còn hiệu lực phanh
2. Hệ thống lái không phát hiện hư hỏng, còn hiệu lực lái.
3. Đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu phía trước và phía sau bên trái, bên phải lắp đặt đầy đủ, không phát hiện hư hỏng.

Tại Kết luận giám định số 298/KL-KTHS ngày 20/04/2025 của Phòng K1 - Công an tỉnh B1 xác định các dấu vết cơ học tại thời điểm xảy ra tai nạn giao thông tại đường H, thuộc khu phố A, phường M, TP . như sau:

1. Xe mô tô biển số 86B3-419.61 có va chạm với người đi bộ Đinh Văn R
2. Xe mô tô biển số 86B3-419.61 có dấu vết va chạm: Vỡ nhựa, rơi khỏi xe ốp nhựa bảo vệ đèn chiếu sáng trước, chiều hướng từ trước ra sau, hơi chệch từ phải qua trái phù hợp với dấu vết va chạm trên người đi bộ Đinh Văn R: Chấn thương vùng ngực trái, gãy kín cung trước xương sườn từ số 3 đến số I hướng va chạm từ trước ra sau;

Xe mô tô biển số 86B3-419.61 có chiều hướng va chạm từ trước ra sau, hơi chệch từ phải qua trái; người đi bộ Đinh Văn R có chiều hướng va chạm từ trước ra sau.

3. Xe mô tô biển số 86B3-419.61 va chạm với người đi bộ Đinh Văn R tại phần đường bên phải theo hướng từ đường H đi đường N

4. Xe mô tô biển số 86B3-419.61 di chuyển trên đường H hướng từ đường H đi đường N đi bộ Đinh Văn R di chuyển trên đường H trước, bên phải xe mô tô biển số 86B3-419.61.

Tại Công văn số 322/KTHTĐT ngày 16/4/2025 của Phòng Kinh tế, hạ tầng và đô thị - UBND thành phố P1 xác định:

“Đường H, phường M, thành phố P nằm trong khu vực nội phường M dân cư sinh sống sát dọc theo đường nên đường H, phường M trong đoạn tuyến qua khu đông dân cư.”

Vật chứng của vụ án:

Xe mô tô biển số 86B3-419.61 do Phan Quốc K1 khiển.

Quá trình điều tra và tại phiên tòa, bị cáo không có ý kiến hay khiếu nại gì về kết luận giám định pháp y về tử thi của Phòng K1 Công an tỉnh Bnêu trên.

Tại Bản cáo trạng số 18/CT-VKSPT-HS ngày 28/7/2025, Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10 - Lâm Đồng truy tố bị cáo, Phan Quốc K về tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” theo quy định tại điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự.

Đại diện Viện kiểm sát giữ quyền công tố tại phiên tòa vẫn giữ nguyên quan điểm truy tố hành vi của bị cáo Phan Quốc K đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân khu vực 10 - Lâm Đồng giữ quyền công tố luận tội và tranh luận: Đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Phan Quốc K phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Quốc K6 năm tù đến 02 năm 06 tháng tù giam.

Bị cáo nói lời sau cùng: Bị cáo không trình bày lời bào chữa cũng như không có ý kiến về lời luận tội của Viện kiểm sát đồng thời thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội và đồng ý với quan điểm truy tố của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, Lâm Đồng và xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ hình phạt, cho bị cáo được hưởng án treo.

Căn cứ vào các chứng cứ và tài liệu đã được thẩm tra tại phiên tòa. Căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên toà trên cơ sở xem xét đầy đủ, toàn diện chứng cứ, ý kiến của Kiểm sát viên, bị cáo.

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN:

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau:

[1] Về tính hợp pháp của các hành vi, quyết định tố tụng trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử: Điều tra viên, Kiểm sát viên đã thực hiện đúng quy định về thẩm quyền, trình tự thủ tục của Bộ luật Tố tụng hình sự. Bị cáo và những người tham gia tố tụng khác không có ý kiến hoặc khiếu nại về hành vi, quyết định tố tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng. Do đó các hành

vi, quyết định tổ tụng của cơ quan, người có thẩm quyền tiến hành tố tụng là hợp pháp.

[2] Tại phiên tòa, bị cáo Phan Quốc K khai nhận hành vi phạm tội của mình đúng như cáo trạng của Viện kiểm sát nhân dân khu vực 10, tỉnh Lâm Đồng truy tố; lời nhận tội của bị cáo phù hợp với các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án và phù hợp với lời khai của những người tham gia tố tụng khác, đủ cơ sở kết luận: Vào khoảng 11 giờ ngày 03/4/2024, tại trước số nhà I đường H, do không chú ý quan sát phía trước, không giảm tốc độ khi lưu thông qua khu vực đông dân cư nên K9 điều khiển xe mô tô biển số 86B3-419.61 đâm va vào ông Đinh Văn R2 đi bộ phía trước cùng chiều gây hậu quả ông Đinh Văn R3 vong.

Hành vi nêu trên của Phan Quốc K đã vi phạm: khoản 1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ 2008 và khoản 2 Điều 5 của Thông tư số 31 ngày 29/8/2019 của Bộ G định về về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ.

Khoản 1 Điều 12 Luật giao thông đường bộ 2008 quy định Tốc độ xe và khoảng cách giữa các xe:

“Người điều khiển phương tiện khi tham gia giao thông phải chấp hành quy định về tốc độ....”.

Khoản 1 Điều 12 nêu trên được cụ thể hóa tại Điều 5 Thông tư số 31/2019/TT-BGTVT ngày 29/8/2019 của Bộ G1 tải quy định về tốc độ và khoảng cách an toàn của xe cơ giới, xe máy chuyên dùng tham gia giao thông đường bộ:

“Điều 5. Các trường hợp phải giảm tốc độ

Người điều khiển phương tiện tham gia giao thông đường bộ phải giảm tốc độ để có thể dừng lại một cách an toàn trong các trường hợp sau:

...

*2. Qua khu vực có trường học, bệnh viện, bến xe, công trình công cộng tập trung nhiều người; **khu vực đông dân cư**, nhà máy, công sở tập trung bên đường; khu vực đang thi công trên đường bộ; hiện trường xảy ra tai nạn giao thông.”*

Như vậy hành vi của Phan Quốc K đủ yếu tố cấu thành tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ” với tình tiết định khung hình phạt *“Không có giấy phép lái xe theo quy định”* theo quy định điểm a khoản 2 Điều 260 Bộ luật Hình sự, như cáo trạng truy tố là có căn cứ, đúng pháp luật.

[3] Về tình tiết tăng nặng và tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Không có tình tiết tăng nặng trách nhiệm hình sự.

Về tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Quá trình điều tra Phan Quốc K7 nhân thân tốt, thành khẩn khai báo; bồi thường thiệt hại cho đại diện bị hại; được đại diện bị hại bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo có ông nội là ông Phan Đình B đã công lao trong công cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước được tặng Huân chương kháng chiến hạng Ba nên bị cáo được áp dụng các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự quy định tại các điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật Hình sự. Bị cáo có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên xem xét áp dụng khoản 01 Điều 54 Bộ luật Hình sự quyết định hình phạt dưới mức thấp nhất của khung hình phạt nhằm tạo điều kiện cho bị cáo cải tạo tốt trở thành người có ích cho xã hội.

Tại phiên tòa, đại diện Viện kiểm sát nhân khu vực 10 - Lâm Đồng giữ quyền công tố luận tội và đề nghị Hội đồng xét xử tuyên bố: Bị cáo Phan Quốc K phạm tội “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”. Đề nghị áp dụng điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51, khoản 1 Điều 54 của Bộ luật hình sự, xử phạt bị cáo Phan Quốc K 6 năm tù đến 02 năm 06 tháng tù giam, đề nghị này là phù hợp với quy định của pháp luật, tuy nhiên cần xem xét giảm nhẹ hình phạt cho bị cáo, tạo điều kiện cho bị cáo có cơ hội cải tạo trở thành người có ích cho xã hội, cho bị cáo được hưởng sự khoan hồng của pháp luật.

[4] Về xử lý vật chứng:

Đối với 01 xe mô tô biển số 86B3-419.61 do Phan Quốc K1 khiển, quá trình điều tra xác định xe mô tô trên do ông Phan Văn A1(cha ruột của K8 chủ sở hữu. K tự ý lấy xe mô tô trên đi khi chưa được sự cho phép của ông A2 Cơ quan điều tra đã ra Quyết định xử lý trả lại xe mô tô nêu trên cho ông A3 quy định. Các vật chứng đã được xử lý trả lại cho chủ sở hữu và không ai có yêu cầu gì khác nên Hội đồng xét xử không xem xét.

[5] Về dân sự: Phan Quốc K9 tự nguyện bồi thường chi phí mai táng cho gia đình ông Đinh Văn R4 tiền 70.000.000 đồng (Bảy mươi triệu đồng). Hiện bà Lê Thị T1(sinh năm 1947, trú tại: khu phố A, phường M, thành phố P, tỉnh Bình Thuận, nay là phường M, tỉnh Lâm Đồng là đại diện bị hại không yêu cầu bồi thường thêm về dân sự và có đơn bãi nại, xin giảm nhẹ hình phạt đối với K

[6] Về án phí: Bị cáo phải chịu án phí hình sự sơ thẩm theo quy định của pháp luật.

Vì các lẽ trên,

QUYẾT ĐỊNH:

Căn cứ vào điểm a khoản 1, điểm a khoản 2 Điều 260; điểm b, s khoản 1, khoản 2 Điều 51; khoản 01 Điều 54 của Bộ luật Hình sự.

Tuyên bố: Bị cáo Phan Quốc K phạm tội: “Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ”.

Xử phạt: Bị cáo Phan Quốc K 18 (mười tám) tháng tù, thời hạn tù tính từ ngày bắt tạm giam để thi hành án.

Về án phí: Căn cứ vào Điều 136 Bộ luật Tố tụng hình sự; Nghị quyết số 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc hội về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp quản lý và sử dụng án phí, lệ phí Tòa án và danh mục án phí, lệ phí Tòa án ban hành kèm theo Nghị quyết, tuyên buộc bị cáo Phan Quốc K phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm.

Án xử sơ thẩm công khai, bị cáo có mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo bản án trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày tuyên án (ngày 26/8/2025); Người đại diện hợp pháp của bị hại vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày nhận được bản án hoặc bản án được niêm yết.

Nơi nhận:

- VKSND khu vực 10 – Lâm Đồng;
- VKSND tỉnh Lâm Đồng;
- TAND tỉnh Lâm Đồng;
- Công an khu vực 10 – Lâm Đồng;
- Người tham gia tố tụng;
- UBND địa phương nơi b/c thường trú;
- Thi hành án khu vực 10 – Lâm Đồng;
- Lưu hồ sơ.

**TM – HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM
THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA**

Đỗ Thị Yến Linh